

Lösungshinweise Aufgabe 1

[VO: § 4 Absatz 2 Nr. 6]

a Mögliche Punktzahl: 4

Nach dem Aktiengesetz ist zur Gründung einer AG mindestens eine natürliche Person notwendig.
Bei der Societas Europaea müssen es mindestens zwei juristische Personen aus zwei verschiedenen EU-Staaten sein.

b Mögliche Punktzahl: 2

Das Mindestkapital (Grundkapital) bei der AG beträgt 50.000 € und wird in Aktien aufgeteilt.
Bei der Societas Europaea ist ein Mindestkapital von 120.000 € vorgeschrieben, ebenfalls in Aktien aufgeteilt.

c Mögliche Punktzahl: 6

Organe der AG: Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung
Organe der SE: Board of Directors (Verwaltungsorgan), Hauptversammlung
oder: Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung

Lösungshinweise Aufgabe 5

[VO: § 4 Absatz 1 Nr. 3]

- a) In der GmbH & Co. KG ist der Vollhafter die GmbH.
- b) In der GmbH & Co. KG haftet der Kommanditist nur mit seiner Geschäftseinlage.

(10 Punkte)

(3 Punkte)

(3 Punkte)

Lösungshinweise Aufgabe 6

[VO: § 4 Absatz 1 Nr. 3]

Mögliche Punktzahl: 16

Folgende Kriterien sprechen z. B. für die Rechtsform einer GmbH:

- Mindestkapital: 25.000 €
- Sachwerte können als Stammkapital eingebracht werden.
- Die Gesellschafter können auch juristische Personen sein.
- Der Wechsel von Gesellschaftern ist unkompliziert möglich.
- Es besteht ein hoher Gestaltungsspielraum beim Gesellschaftervertrag.

Die Ausführungen müssen zur gewählten Rechtsform passen.

Lösungshinweise Aufgabe 7

[VO: § 4 Absatz 2 Nr. 6]

(13 Punkte)

a) Z. B.:

- Personenhandelsgesellschaft
- Es sind mindestens zwei Gründer notwendig (Komplementär = Vollhafter, Kommanditist = Teilhafter).
- Mindestkapital nicht erforderlich

(6 Punkte)

- b)
- Erhöhung der Kapitaleinlage durch Komplementär jederzeit möglich
 - Aufnahme neuer Kommanditisten problemlos möglich, ohne die Geschäftsführung zu verändern
 - gute Kreditchancen aufgrund persönlicher Haftung des Komplementärs

(3 Punkte)

- c)
- Im Gegensatz zur KG gibt es bei der GmbH & Co. KG keine natürliche Person, die die Komplementärstellung einnimmt, da diese von der GmbH übernommen wird. Das Haftungsrisiko ist damit auf das Gesellschaftsvermögen der GmbH beschränkt.

(4 Punkte)